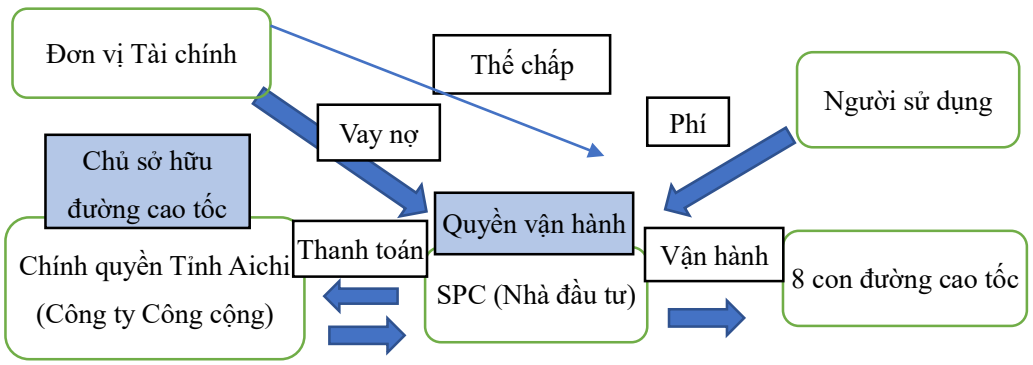
**Ý kiến về Điều 82 Luật PPP (Cơ chế Chia sẻ Doanh thu tăng và giảm)**

1. Giới thiệu ví dụ thực tế về Chia sẻ Doanh thu ở Nhật Bản (Mô hình Đường cao tốc Aichi)

   1) Công ty Aichi Road, sau đây viết tắt là ARC, là Công ty Mục đích Đặc biệt (SPC) để nâng cấp, vận hành và quản lý 8 con đường cao tốc ở Tỉnh Aichi, Nhật Bản.
   2) Hợp đồng được lập giữa Công ty Công cộng trực thuộc chính quyền Tỉnh Aichi (sau đây gọi là Công ty Công cộng) và SPC được gọi là Hợp đồng Nhượng quyền là một phần của hợp đồng PPP ở Nhật Bản.
   3) ARC đã thắng thầu thông qua quy trình đấu thầu tổ chức bởi Công ty Công cộng.
   4) Trong Hợp đồng Nhượng quyền, các cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng vẫn tiếp tục thuộc quyền sở hữu của Công ty Công cộng hoặc Tổ chức chính quyền và công việc vận hành và quản lý các cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng được thực hiện bởi khối tư nhân.
   5) SPC vận hành cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng công cộng và thu phí từ người sử dụng.
   6) Hợp đồng giữa Công ty Công cộng và SPC có một hệ thống chia sẻ lợi nhuận và tổn thất.
   7) Lưu lượng giao thông và doanh thu dự kiến trong kế hoạch đã được Công ty Công cộng nêu ra cho các ứng thầu trong giai đoạn đấu thầu.
   8) Trong trường hợp doanh thu thực tế thấp hơn 94% doanh thu dự kiến, phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và 94% doanh thu dự kiến sẽ được chi trả bởi Công ty Công cộng. Trong trường hợp doanh thu thực tế vượt quá 106% doanh thu dự kiến, phần chênh lệch giữa doanh thu thực tế và 106% doanh thu dự kiến sẽ được SPC thanh toán cho Công ty Công cộng.
   9) SPC cần báo cáo doanh thu và lưu lượng giao thông thực tế cho Công ty Công cộng hàng tháng.
   10) Việc chia sẻ nêu ở mục 8) trên đây được thực hiện mỗi năm và riêng biệt cho 8 con đường cao tốc mà SPC vận hành.
   11) Không có điều kiện nào quy định cho việc thực thi việc chia sẻ lợi nhuận và tổn thất.
   12) Trong trường hợp có đường cạnh tranh được xây dựng gần đường cao tốc này, sự ảnh hưởng đó sẽ được xem xét vào Lưu lượng giao thông và doanh thu dự kiến nêu bởi Công ty Công cộng.
   13) Chênh lệch xảy ra giữa doanh thu thực tế và co số dự kiến do việc vận hành của những con đường cạnh tranh sẽ được chi trả bởi Công ty Công cộng nếu tổn thất và được SPC thanh toán cho Công ty Công cộng nếu tăng lợi nhuận.



2. Những mục cần lưu ý khi soạn thảo Nghị định liên quan đến Chia sẻ Doanh thu

1) Thiết lập lưu lượng giao thông và doanh thu dự kiến

1-1) Phương thức dự kiến và thiết lập lưu lượng giao thông và doanh thu phải được nêu rõ trong giai đoạn Nghiên cứu Khả thi và trách nhiệm này được thực hiện bởi cơ quan chức năng.

1-2) Phương thức xác định lưu lượng giao thông và doanh thu dự kiến phải được làm rõ trong giai đoạn lập hợp đồng PPP.

2) Thủ tục yêu cầu Chia sẻ Doanh thu

2-1) Khi chênh lệch giữa doanh thu dự kiến và doanh thu thực tế được xác nhận ở cuối năm tài khóa, việc Chia sẻ Doanh thu không thể được thực hiện ngay lập tức bởi những điều kiện được nêu trong Điều 50, 51 và 65 không được thỏa mãn. Để tránh tình huống này, việc xem xét doanh thu dự kiến cũng như điều chỉnh mức phí thu và thời hạn hợp đồng cần được thực hiện ở giữa năm tài khóa để việc Chia sẻ Doanh thu có thể được yêu cầu ngay ở lần đầu tiên. Thủ tục và khung thời gian cần được làm rõ.

2-2) Phạm vi của kiểm toán nhà nước cần được đơn giản hóa và rõ ràng.

2-3) Thủ tục và khung thời gian cho việc sử dụng quỹ dự phòng của Chính phủ vào việc Chia sẻ Doanh thu cần được đơn giản hóa và rõ ràng.

3. Trong sự hình thành và tham gia vào đường bộ liên quan tới dự án PPP

Chúng tôi nhận thấy rằng điều kiện yêu cầu cho việc thực hiện Chia sẻ Doanh thu có vẻ khó khăn và là rào cản cao cho việc đầu tư thành công. Do đó chúng tôi mong muốn tiếp tục thảo luận với Chính phủ Việt Nam trong việc lập và tham gia các dự án PPP.

1) Những vấn đề cần được giải quyết trong yêu cầu Chia sẻ Doanh thu

1-1) Chia sẻ Doanh thu chỉ được bắt đầu áp dụng khi doanh thu thực tế thấp hơn 75% doanh thu dự kiến và nó có vẻ là rủi ro cao cho khối tư nhân.

1-2) Chia sẻ Doanh thu chỉ được áp dụng trong trường hợp "Thay đổi quy hoạch, chính sách, luật pháp liên quan dẫn tới sụt giảm doanh thu" như mô tả trong điểm b) khoản 2 Điều 82 và như vậy nó không được áp dụng trong trường hợp doanh thu bị sụt giảm bởi điều kiện thị trường bất lợi.

1-3) Chênh lệch giữa doanh thu dự kiến và doanh thu thực tế, phần thiệt hại mà cho dù đã thực hiện thủ tục theo Điều 50, 51 và 65, có thể không được chấp thuận trong các trường hợp như;

/trường hợp mà doanh thu vẫn không đạt 75% của kế hoạch chỉnh sửa cho dù mức phí thu đã lên tới mức tối đa cho phép của các quy định liên quan.

/trường hợp mà doanh thu vẫn không đạt 75% của kế hoạch chỉnh sửa bởi nhu cầu bị

thất thoát do mức phí đắt.

/trường hợp mà thời hạn được điều chỉnh dài hơn thời gian cho phép thuê đất theo các quy định.

1-4) Điều chỉnh thời hạn hợp đồng có thể cần sự thông qua của người cho thuê.

2) Cao tốc Bắc – Nam

Nhận thức của chúng tôi về Cao tốc Bắc – Nam (Nghị quyết 52/2017/QH14) cần phải xây dựng và vận hành từ bây giờ như sau;

① 5 trong số 8 đoạn là đối tượng cho nhà đầu tư nội địa và giả định rằng được tổ chức theo phương thức PPP. Hợp đồng BOT được xem là sẽ kết thúc trong năm nay.

② Việc thực hiện 3 đoạn còn lại sẽ được chuyển từ phương thức PPP sang phương thức Đầu tư công theo Nghị quyết Quốc hội (117/2020/QH14). Những đoạn này được dự kiến đưa vào khai thác năm 2023.

Chúng tôi nhận thấy rằng Phương thức Chuyển nhượng, trong đó quyền vận hành đường được bán cho khối tư nhân, sẽ có thể phù hợp cho việc bảo trì và vận hành 3 đoạn đường nêu ở mục ② phía trên theo phương thức hợp đồng O&M miêu tả ở điểm d) khoản 1 Điều 45, như vậy chi phí xây dựng đường sẽ được Chính phủ hoàn trả trong giai đoạn sớm.

Tuy nhiên "Chia sẻ Doanh thu" miêu tả ở Điều 82 của Luật PPP chỉ áp dụng cho các loại hợp đồng BOT, BTO và BOO, và hợp đồng loại O&M thì lại không được áp dụng.

Trong 3 đoạn của Cao tốc Bắc – Nam mà công tác xây dựng có thể được thực hiện bởi ngân sách nhà nước và công tác quản lý khai thác có thể được thực hiện bởi tư nhân, đường cao tốc sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư tư nhân ngay sau khi hoàn thành công tác xây dựng mà không có bất kỳ dữ liệu nào về lưu lượng giao thông thực tế, và nhà đầu tư tư nhân dường như chấp nhận rủi ro tạo ra bởi chênh lệch giữa doanh thu dự kiến và doanh thu thực tế tương tự như cách thức thực hiện hợp đồng loại BOT.

Vì thế chúng tôi mong muốn tiếp tục thảo luận với Chính phủ Việt Nam về việc áp dụng Chia sẻ Doanh thu cho hợp đồng loại O&M trong quá trình lập và tham gia dự án đường bộ theo hình thức PPP.

3) Mở rộng Làn đường của Đường Hiện hữu

Khoản 4 Điều 45 của Luật PPP nêu rằng "Đối với dự án quy định tại điểm b khoản 9 Điều 3 của Luật này, không áp dụng hợp đồng thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử

dụng". Điều này có nghĩa là phí không thể thu từ người sử dụng trong trường hợp cải tạo, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có. Về vấn đề này, chúng tôi mong muốn tiếp tục thảo luận với Chính phủ Việt Nam về việc thu phí từ người sử dụng trong việc vận hành đường cao tốc hiện hữu mà nó sẽ được mở rộng số làn đường trong tương lai trong trường hợp mà người sử dụng có quyền lựa chọn đường phổ thông thay thế như là 1 loại của hợp đồng PPP. Ý tưởng này tuân theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ Số 437/NQ-UBTVQH ngày 21 tháng 10 năm 2017.

Ghi chú) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số 437/NQ-UBTVQH ngày 21 tháng 10 năm 2017 nêu rằng "Đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT chỉ áp dụng đối với các tuyến đường mới để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu."